

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2755/2537

นายทองสุข สุขสวัสดิ์

โจทก์

นายเจริญ ดีเลิศ กับพวก

จำเลย

นายทองสุข สุขสวัสดิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248จึงไม่รับ คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งหมด เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะอุทธรณ์ ของโจทก์ที่ว่า การที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 รื้อถอนขนย้ายบ้าน และสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท เป็นการขาดการครอบครองหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 138)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปปลูกโรงเรือนในที่ดินของโจทก์อันเป็นการทำเลเมิด ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์อีก กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้าม จึงไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 137)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 138)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ว่าอุทธรณ์ของโจทก์ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ว่าอุทธรณ์ของโจทก์ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ